

1501736-40.2019.8.26.0510  
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário  
Assunto: Parcelamento do solo urbano  
Magistrado: CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO  
Comarca: Rio Claro  
Foro: Foro de Rio Claro  
Vara: 2ª Vara Criminal  
Data de Disponibilização: 27/07/2022  
... seguramente.

Nesse sentido:

"ROUBO MAJORADO TENTADO - Absolvição por insuficiência de provas. Non liquet. Impossibilidade de amparar condenação em prova precária - In dubio pro reo - Recurso ministerial desprovido." (TJSP, apelação nº 0013985-97.2010.8.26.0127, 15ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Gilberto Ferreira da Cruz, d.j. 28/04/2016)  
"Apelação. Furto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
COMARCA de Rio Claro  
Foro de Rio Claro  
2ª Vara Criminal  
Avenida 05, nº 535, Rio Claro-SP - cep 13500-380  
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501736-40.2019.8.26.0510 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:  
1501736-40.2019.8.26.0510  
Classe - Assunto:  
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Parcelamento do solo urbano  
Documento de Origem:  
Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2126943/2019 - 03º D.P. RIO CLARO, 2863396 - 03º D.P. RIO CLARO, 1702/19/924 - 03º D.P. RIO CLARO, 2126943 - 03º D.P. RIO CLARO, 1702/19/924 - 03º D.P. RIO CLARO, 2126943 - 03º D.P. RIO CLARO, 1702/19/924 - 03º D.P. RIO CLARO  
Autor:  
Justiça Pública  
Réu:  
OSVALDO ANTONIO SPATTI e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO

Vistos.

OSVALDO ANTÔNIO SPATTI e ADILSON APARECIDO FERRARI, qualificados nos autos, estão sendo denunciados como incurso nas penas dos artigos 50, inciso I, c.c. parágrafo

único, inciso I, e artigo 51, ambos da Lei 6766/79, porque entre os anos de 2017 à 2019, agindo em concurso e previamente ajustados, teriam efetuado loteamento e desmembramento do solo da propriedade denominada Condomínio "Parque das Águas", para fins urbanos, conforme documentos encartados no expediente investigatório, sem autorização dos órgãos públicos competentes e em desacordo com as disposições da Lei nº 6.766/79.

Consta, também, nas mesmas datas e local dos fatos, os denunciados teriam implementado o empreendimento imobiliário para fins urbanos, alienando lotes não registrados no Registro de Imóveis competente, antes da completa regularização do projeto.

Boletim de ocorrência (fls. 03/05 e 60/81), laudo pericial do local (fls. 25/30), e documentos de instauração e apreensão (fls. 41/45, 91/97, 120/123, 150/152, 154, 159/161, 162/163, 167/170, 171 e 176).

A denúncia foi recebida (fls. 226/227), os réus foram citados (fls. 241 e 275), e apresentaram resposta escrita (fls. 245/258 e 279/287).

Após a instrução criminal e superada a fase do art. 402 do Código de Processo Penal, as partes apresentaram suas alegações finais.

O Ministério Público requereu a condenação dos réus nos termos da denúncia (fls. 397/403).

A defesa, a seu turno, pugnou pela absolvição dos réus (fls. 406/414).

É o relatório.

FUNDAMENTO E D E C I D O.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do delito está devidamente demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/05 e 60/81), laudo pericial do local (fls. 25/30), e documentos de instauração e apreensão (fls. 41/45, 91/97, 120/123, 150/152, 154, 159/161, 162/163, 167/170, 171 e 176).

A autoria, por sua vez, foi demonstrada a contento em relação ao corréu Adilson.

Ouvido perante a autoridade policial, o acusado Osvaldo Antônio Spatti declarou que era proprietário do lote que fica próximo à sua residência, que na época totalizava aproximadamente 5,6 alqueires, mas há quatro anos da data dos fatos vendeu 103.000 metros para Adilson Aparecido Ferrari. Afirmou que lavraram um contrato a respeito da venda, não tendo registrado por falta de dinheiro. Não soube dizer a respeito do desmembramento da parte vendida e negou ter negociado lotes com Rosângela, Márcio ou outra pessoa. Desconhece Antonio de Campos. (fls. 38)

Em juízo, Osvaldo declarou que foi procurado por Adilson em meados de 2015 e vendeu parte de suas terras a ele. Tem conhecimento do loteamento pois reside em uma área ali próxima desde 2010, mas não fazia parte do empreendimento. Afirmou que tem contato com algumas pessoas que lá residem, e soube por elas de que Adilson está tentando regularizar a situação. (SAJ)

Ouvido perante a autoridade policial, o acusado Adilson Aparecido Ferrari, declarou que em meados de 2015 adquiriu de Osvaldo Spatti 109.000 metros quadrados de terra no local dos fatos. Acertaram na época que pagaria R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) de entrada e mais quarenta e oito parcelas de R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais). Decidiu vender alguns lotes, para que pudesse pagar as parcelas, devido à falta de dinheiro, em torno de um ano após sua compra, sendo que vendeu quinze

partes de terra, de tamanhos que variavam entre mil e dois mil metros quadrados. Informou que no local, a cada vinte mil metros quadrados ficaria uma escritura, pois continuaria sendo uma área rural, independentemente do número de proprietários, então a observação no contrato de venda de Joelma sobre providenciar a regularização de matrícula, se refere a lavratura da escritura para vinte mil metros quadrados. Sabe que não são aprovados loteamentos e disse que nada foi feito às escondidas, que Osvaldo entregaria a escritura da terra que comprou e que já participou de reuniões sobre esses fatos na prefeitura. Afirmou que toda a área possui energia e água, sendo esta proveniente de um poço artesiano já existente quando adquiriu a terra. Tal poço, na época, estava fraco, então não atendia toda a população local, mas o problema foi resolvido com a instalação de uma caixa d'água de cinquenta mil litros. Atualmente, o poço fornece dez mil litros por hora. Negou estar vendendo lotes de Osvaldo, alegando que vendia apenas a parte que comprou. (fls. 119)

Posteriormente, ratificou as declarações prestadas e apresentou cópia da escritura pública de compra e venda do imóvel. (fls. 127)

Em juízo, Adilson declarou que Osvaldo não teve participação no loteamento. Comprou o lote de Osvaldo e cerca de um ano depois, foi realizada uma reunião na prefeitura, na qual foi autorizado que o fizesse. Porém, apenas tem formalizada a autorização para fazer as ruas de cascalho e a caixa d'água. Disse que no local há um poço artesiano, mas o DAAE não fornece água. Em relação à energia elétrica, os lotes de cima já possuem pois foi fornecida através de uma rua paralela. Para a parte de baixo, entrou com recurso e está aguardando. No Cartório de Registro de Imóveis, a matrícula está em seu nome, e não estão averbadas as vendas realizadas no nome dos proprietários dos lotes. Atualmente, a regularização está em andamento. Acrescentou que há outro loteamento ao lado do seu e que possui documentos para comprovar as reuniões em que participou na prefeitura. Ainda, a existência do poço artesiano foi protocolada no DAAE, porém não é cobrada taxa referente ao consumo. (SAJ)

A testemunha comum, Marcio Tertuliano, declarou que em meados de outubro/novembro de 2014, comprou um lote de Adilson Ferrari no loteamento "Parque das Águas", em Rio Claro. Conhece Osvaldo Spatti pois ele é cliente de seu restaurante, bem como sabe que ele mora próximo ao loteamento, mas acredita que ele não era um dos proprietários. Não soube informar se o loteamento estava regularizado. Quando conversou com Adilson, foi informado de que a medida que os terrenos fossem desmembrados e vendidos, os documentos referentes à água, esgoto e energia seriam feitos. Cada lote correspondia à medida de 20x50m, sendo que conforme construíssem, o loteamento seria fechado. Afirmou que já havia ruas com calcário e água no local, entregue por caminhões-pipa. Disse que o loteamento ainda não está regularizado e sente muita insegurança em relação à isso, pois sua casa está pronta e investiu muito nela. Em relação à energia elétrica, como foi um dos primeiros a construir, conseguiu energia através da rua lateral, que é o fundo do terreno. Não sofreu embargos, nem foi notificado judicialmente à respeito da obra. Afirmou ainda que apenas Adilson lhe ofereceu lotes. Há várias pessoas morando no local e todas conseguiram energia e água da mesma forma que fez na época. Sabe que Adilson está tentando regularizar a situação. (SAJ)

A testemunha comum Antonio de Campos afirmou ter comprado um lote há quatro anos no loteamento "Parque das Águas". O adquiriu de Joelma, a qual havia comprado de Adilson. Desconhece Osvaldo, mas acredita que ele era dono do loteamento e, em 2014, o vendeu para Adilson. Disse que o local possui ruas e a água é fornecida através de um poço, sendo certo que o DAAE não atende o local. Quando comprou a casa, já era fornecida energia que vinha da beira da estrada. Não possui a escritura do imóvel, apenas o contrato de compra e venda. Contou que Adilson está tentando regularizar a situação. Possui apenas essa casa para morar. (SAJ)

A testemunha comum Luciano Antonio de Campos declarou que adquiriu o imóvel no

loteamento Parque das Águas juntamente com seu pai, pelo valor de R\$ 280.000,00. Compraram de Joelma e Márcio, os quais o haviam adquirido do proprietário do loteamento, Osvaldo Spatti. Conhece Adilson de vista. Adilson alega que o loteamento agora pertence à ele e que revendia para Osvaldo. Quando adquiriu o imóvel, o condomínio não tinha asfalto, sarjetas, ou o fornecimento de água potável. Comprava água à parte e o caminhão pipa enchia a caixa d'água. Atualmente a única coisa que foi regularizada pelos proprietários foi a água, que passou a ser fornecida por um poço feito pelo Spatti. Todos os lotes são atendidos com essa água. Não sabe informar se a situação do loteamento com a prefeitura foi regularizada. Por ser proprietário da primeira chácara, tem acesso à energia elétrica, bem como Márcio, mas os outros imóveis não têm até hoje. Como o poço é ligado na energia do poste que Adilson colocou, os outros proprietários tiram energia de lá. Afirmou que reside no local juntamente com seu pai e sua mãe. Possui o contrato da compra com Joelma e sabe que ela comprou anteriormente o lote de Osvaldo pois, quando o adquiriram, seu pai pegou o contrato dela com Osvaldo para transferir. (SAJ)

A testemunha comum Joelma Aparecida Claro Araújo declarou que adquiriu um lote em 2018 e o vendeu para Antonio. Possuía apenas esse lote, sem escritura, e o contrato de quando o comprou de Adilson. Contou que quando o vendeu, fez um contrato no qual Antonio declarava estar ciente de que Adilson estava providenciando a documentação. Afirmou que o lote possui apenas ruas, sem calçadas, e se recorda de que havia uma caixa de água grande, abastecida por caminhão pipa, que ali fornecia água. Hoje em dia, soube por Antonio que há um poço artesiano no local. Quanto à energia elétrica, disse que pediu à Elektro e foi fornecida. Afirmou ainda que Adilson Ferrari era proprietário dos lotes e que a negociação foi realizada toda com ele, porém ouviu falar a respeito de Osvaldo ser o antigo proprietário. (SAJ)

A testemunha de defesa Roberto Joaquim Guilherme Junior declarou que é corretor de imóveis e conhece os acusados, tendo visto Adilson duas vezes. Sabe que Osvaldo era proprietário do loteamento e foi vendida uma parte à Adilson. Este, porém, não tinha dinheiro para fazer a escritura. Posteriormente, o lote foi desmembrado e fez a regulamentação da escritura de venda para Adilson, bem como outros documentos a ela relacionados. A venda foi realizada em 2015 ou 2016, e a escritura foi lavrada em 2019. Desconhece o loteamento, mas soube que Adilson estava tentando regularizar o que faltava. Acredita que Osvaldo nunca tenha oferecido lotes para venda. Afirmou que Osvaldo mora na área desmembrada. Não sabe dizer se há algo proibido no local, nem se há outro loteamento na região. (SAJ)

Pois bem. Verifica-se que o conjunto probatório associado aos elementos colhidos na fase inquisitiva confirmam a prática do delito previsto no artigo 50, inciso I, c.c. parágrafo único, inciso I, da Lei 6.766/79 em relação ao corréu Adilson.

A prova produzida nos autos demonstrou que o corréu Adilson comprou a propriedade rural do corréu Osvaldo e realizou parcelamento do solo para implementação de loteamento denominado "Parque das Águas", com finalidade urbana, sem autorização dos órgãos públicos competentes e em desacordo com as disposições da Lei nº 6.766/79.

Também restou demonstrado que Adilson alienou frações da área rural a terceiros antes da regularização do projeto, efetuando contratos de compra e venda, conforme indicam os documentos de fls. 41/45, 60/81 e 91/97.

Nesse sentido, o próprio corréu Adilson, em seu interrogatório prestado em juízo, declarou que realizou a venda dos lotes. Asseverou, contudo, que na época dos fatos comprou o lote do corréu Osvaldo e cerca de um ano depois participou de uma reunião na Prefeitura, ficando autorizada a realização do loteamento, a ligação de energia elétrica e água.

Por outro lado, o corréu Adilson reconheceu que não há fornecimento de água pelo DAAE no local, sendo que atualmente o fornecimento de água ocorre por meio de poço artesiano. Quanto à energia elétrica, esclareceu que "na parte de cima" do loteamento já está instalada, pois foi usada de uma rua paralela, mas que há um recurso junto à Elektro para levar energia ao restante do loteamento.

Por fim, afirmou que há somente uma única escritura referente ao imóvel em seu nome e que não está averbada na matrícula as vendas dos lotes para os compradores, nem mesmo da parte ideal destes.

A testemunha Márcio, por sua vez, confirmou que comprou um lote do corréu Adilson, que prometeu que conforme vendesse os terrenos iria "documentar" o desmembramento e regularizar a água e a energia no local.

Márcio também declarou que, ao tempo da audiência, o loteamento ainda não estava regularizado.

A testemunha Luciano, no mesmo sentido, confirmou que comprou, junto de seu pai, um lote no referido loteamento. Esclareceu que sua propriedade e a propriedade do Márcio são as únicas do loteamento que possuem energia elétrica..

A testemunha Antonio, no mesmo sentido, afirmou que comprou um lote no referido loteamento de Joelma, que por sua vez, teria adquirido o lote do corréu Adilson. Esclareceu que há ruas no loteamento, mas não há sarjeta e nem calçada. Afirmou que não tem escritura do imóvel, mas somente o contrato.

O artigo 50, inciso I, da Lei nº 6.766/79, assim dispõe:

"Art. 50. Constitui crime contra a Administração Pública. I - dar início, de qualquer modo, ou efetuar loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos, sem autorização do órgão público competente, ou em desacordo com as disposições desta Lei ou das normas pertinentes do Distrito Federal, Estados e Municípios"

O parágrafo único, inciso I, do referido artigo, prevê que o delito acima descrito é qualificado, se cometido "por meio de venda, promessa de venda, reserva de lote ou quaisquer outros instrumentos que manifestem a intenção de vender lote em loteamento ou desmembramento não registrado no Registro de Imóveis competente".

No presente caso, a prova formada pelos documentos juntados e depoimentos prestados em juízo é apta a demonstrar que o corréu Adilson, de fato, vendeu frações e assinou contratos de compra e venda de loteamento irregular, bem como que tinha plena ciência dessa situação irregular do imóvel, tanto é que os compradores declararam que foram informados que só conseguiriam regularizar os imóveis após algum tempo.

Destarte, o loteamento e desmembramento do solo da propriedade denominada Condomínio "Parque das Águas", feito de forma irregular pelo corréu Adilson, assim como a posterior alienação dos lotes não registrados no Registro de Imóveis competente, são evidentes, seja por conta do quanto colhido dos depoimentos prestados em juízo, seja pela prova documental acostada.

Os artigos 10 e 12 da Lei nº 6.766/79 estabelecem que compete ao interessado elaborar o requerimento junto ao Poder Público para fins de submeter o projeto de loteamento e desmembramento à Prefeitura Municipal, órgão competente para sua eventual aprovação. No caso em exame, a prova formada, entretanto, demonstra não ter havido qualquer regularização do fracionamento do terreno, tanto é que a testemunha Márcio afirmou que, ao tempo da audiência de instrução, o loteamento ainda não estava regularizado.

Evidenciou-se, desse modo, a instalação de loteamento irregular, sendo certo que as provas documental e oral produzidas demonstram a prática sem que houvesse autorização dos órgãos fiscalizadores competentes ou registro imobiliário necessário, o que fere a disposições da Lei nº 6.766/79.

No mais, restou demonstrado que o loteamento e o desmembramento do solo objetivavam fins urbanos, tanto é que, conforme acima apontado, já havia alguns moradores no local, sendo que alguns deles inclusive já contavam com energia elétrica.

Como se não bastasse, diante das irregularidades constatadas, os réus do presente processo responderam à Ação Civil Pública nº 1000559-64.2020.8.26.0510, perante a Vara da Fazenda Pública desta Comarca, que foi julgada parcialmente procedente, nos seguintes termos (fls. 375/382):

"EM RELAÇÃO EXCLUSIVAMENTE AOS REQUERIDOS OSVALDO ANTÔNIO SPATTI E ADILSON APARECIDO FERRARI declara-se a nulidade dos contratos firmados em detrimento das vendas ou promessas de frações (lotes) do domínio dos imóveis sob matrícula nº 54.584 e nº 54.585, do 1º Cartório de Imóveis da Comarca de Rio Claro/SP, bem como todos os atos daí decorrentes; condena-se na indenização, em sua plenitude e na forma da lei (artigos 95 e 117 do CDC c.c. artigo 21 da Lei 7.347/85), dos prejuízos que causaram aos adquirentes ou compromissários compradores dos lotes, restituindo-lhes as quantias pagas em razão das contratações, a qualquer título, com atualização monetária e juros. Outrossim, sob pena de multa diária de o equivalente a R\$ 10.000,00 (dez mil reais) até o montante de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), destinados ao Fundo Estadual de Reparação de Interesses Difusos Lesados: determina-se que desfaça o loteamento ilegal denominado "Parque das Águas"; determina-se a não realizar vendas, promessas de vendas, reservas de lotes ou quaisquer negócios jurídicos que manifestem intenção de vender ou alienar por qualquer forma ou modalidade lotes ou frações ideais do loteamento em questão; determina-se a não realizar propaganda ou publicidade sobre o loteamento; determina-se a não receber prestações ou mensalidades, vencidas ou vincendas, relativas aos lotes e previstas nos contratos já celebrados; determina-se a não realizar qualquer atividade em relação ao loteamento "Parque das Águas", inclusive parcelamento material ou transformação física do imóvel, movimento de terra, cortes, aterros, serviços de topografia, abertura ou conservação de vias de circulação, demarcação de quadras e lotes e colocação de benfeitoria. Convolva-se em definitiva a tutela provisória concedida em sede liminar."

Nesse ponto, cumpre salientar que a sentença de primeiro grau foi mantida pelo E. Tribunal de Justiça, conformes segue (fls. 383/390):

"Apelação Cível - Ação Civil Pública - Loteamento clandestino necessidade de regularização - Pretensão do Ministério Público tendente à condenação do Município de Rio Claro a promover o necessário para a regularização do loteamento denominado "Parque das Águas", inclusive com a elaboração do respectivo projeto e a execução das obras de infraestrutura necessárias para sua integral adequação aos requisitos previstos em lei. Cerceamento de defesa - Não configurado - A necessidade da prova oral requerida pelos Apelantes não ficou evidenciada, sendo legítimo o julgamento antecipado se os aspectos decisivos estão suficientemente claros para o convencimento do magistrado, que é o destinatário da prova. Loteamento realizado em desacordo com o disposto pela Lei Federal nº 6.766/79, sem a aprovação do Município de Rio Claro e sem a prévia anuência dos órgãos competentes - Os autos foram instruídos com documentação acerca do loteamento irregular, sendo a Municipalidade não omissa com as irregularidades, realizando fiscalização e coibindo o parcelamento clandestino - Sentença de procedência mantida. Recurso não provido." (TJSP; Apelação Cível 1000559-64.2020.8.26.0510; Relator (a): Marrey Unt; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro de Rio Claro - Vara da Fazenda

Pública; Data do Julgamento: 04/11/2021; Data de Registro: 04/11/2021)

Desse modo, o conjunto probatório trazido aos autos foi capaz de comprovar que o corréu Adilson procedeu a uma divisão das áreas de terra dos imóveis correspondentes às matrículas nº 54.584 e nº 54.585, do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Rio Claro/SP, na forma de loteamento, sem autorização, licença ou anuência prévia dos órgãos públicos competentes, em desacordo com a lei de regência, bem como negociou os respectivos lotes, por meio de instrumentos particulares de compromisso de compra e venda.

Assim, contrariamente ao que foi sustentado pela Defesa, certo é que as provas são robustas para sustentar um decreto condenatório em relação ao corréu Adilson, de forma que a responsabilização dele pelo delito que lhe foi imputado na denúncia é medida que se impõe.

Ao contrário do corréu Adilson, as provas colhidas referentes ao corréu Osvaldo mostraram-se insuficientes.

O corréu Osvaldo negou a prática do delito que lhe foi imputado na denúncia tanto na fase policial como em juízo. Foi firme em dizer que foi procurado pelo corréu Adilson e que vendeu para ele uma parte da sua gleba de terras, tendo essa venda ocorrido em meados de 2015. Disse, ainda, que tem conhecimento do loteamento realizado por Adilson, pois reside desde o ano de 2010 em uma gleba de terra remanescente ao lado do loteamento.

A única testemunha que mencionou a participação do corréu Osvaldo na venda dos lotes foi Luciano. No entanto, essa testemunha declarou ter comprado o lote de Joelma e Márcio, tendo conhecimento de que esses adquiriram do corréu Osvaldo, que era dono do loteamento.

Nesse ponto, verifica-se que a testemunha não realizou a compra diretamente com o corréu Osvaldo, mas apenas ouviu dizer que foi Osvaldo quem realizou a venda para Joelma e Márcio, de quem comprou o lote.

Como se não bastasse, o próprio corréu Adilson, em seu interrogatório prestado em juízo, reconheceu que adquiriu o imóvel de Osvaldo e que realizou sozinho a venda dos lotes.

Diante da precariedade das provas para embasar a condenação do corréu Osvaldo, imperiosa é sua absolvição, pois, em sede de direito penal, indícios e probabilidade de ter ele praticado o delito não bastam para ensejar um decreto condenatório, exigindo-se provas absolutamente seguras e robustas da autoria e materialidade delitiva, em estrita obediência ao princípio do "in dubio pro reo".

Na hipótese dos autos, os fatos acima narrados tornaram inseguras as provas necessárias para a incriminação desse réu, de modo que a autoria do delito não foi comprovada seguramente.

Nesse sentido:

"ROUBO MAJORADO TENTADO - Absolvição por insuficiência de provas. Non liquet. Impossibilidade de amparar condenação em prova precária - In dubio pro reo - Recurso ministerial desprovido." (TJSP, apelação nº 0013985-97.2010.8.26.0127, 15ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Gilberto Ferreira da Cruz, d.j. 28/04/2016) "Apelação. Furto qualificado tentado. Sentença condenatória. Pleito defensivo de absolvição por insuficiência probatória. Viabilidade. Provas frágeis e insatisfatórias para escorar condenação. Ônus probatório ministerial. Contradições nos depoimentos dos policiais. Absolvição que se impõe pelo 'in dubio pro reo'. Recurso provido." (TJSP, apelação nº 0000002-54.2015.8.26.0580, 16ª Câmara de

Direito Criminal, Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci, d.j. 10/05/2016)  
Diante da dúvida gerada pela análise do quadro probatório, outro não pode ser o deslinde da presente ação que não seja a aplicação do princípio "in dubio pro reo", no que se refere ao corréu Osvaldo.

Acolhida, portanto, a tese acusatória no tocante ao corréu Adilson, passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena desse réu.

Respeitado o sistema trifásico, fixo a pena base no mínimo legal. Assim, a pena inicial será de 01 ano de reclusão e multa de 10 salários mínimos.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea, ainda que tenha sido parcial, e a agravante da reincidência (fls. 217 - processo nº 0003845-43.2015.8.26.0510). Compensando-se ambas, a pena permanece inalterada.

Na terceira fase não há outras causas de aumento ou de diminuição, de modo que torno definitiva a pena acima fixada.

Excepcionalmente, entendo que o réu faz jus à aplicação do artigo 44 do Código Penal, pois não é reincidente específico e a medida se mostra socialmente recomendável. Por esse motivo, substituo a pena privativa de liberdade aplicada pela restritiva de direitos consistente na prestação pecuniária equivalente a 10 salários mínimos.

Em caso de descumprimento, o regime para cumprimento de pena deverá ser o semiaberto, por ser o réu reincidente, nos termos do artigo 33, §2º, "c", do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal que a justiça pública move contra:

a) OSVALDO ANTÔNIO SPATTI para absolvê-lo da acusação de ter praticado o crime previsto no artigo 50, inciso I, c.c. parágrafo único, inciso I, e artigo 51, ambos da Lei 6766/79, o que o faço com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal;

b) ADILSON APARECIDO FERRARI para condená-lo à pena de 01 (um) ano de reclusão em regime semiaberto e multa de 10 salários mínimos, de acordo com o salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 50, inciso I, c.c. parágrafo único, inciso I, e artigo 51, ambos da Lei 6766/79. Substituo a pena privativa de liberdade aplicada pela restritiva de direitos consistente na prestação pecuniária equivalente a 10 salários mínimos.

O réu terá o direito de apelar em liberdade.

Custas "ex lege".

P.I.

Rio Claro, 27 de julho de 2022.

CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO  
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA